

מסורת הש"ס

א) [לעיל קי"א.], ב) צ"מ כו: [כבורות מו:], ג) [כבורות שס:], ד) [שבת קבל: יומא פד.], ה) [פי' כמו מנשקך ליה דעירובין יט. כלומר לא הכריחו וע' מו' כבורות לו: ד"ה חיייה כי' וכתב הערוך ענךך בשקף ולנקר כהיכלו (תהלים כז) תרגום ולבשקלא כהיכליה, ו) צ"מ כו: [גיטין כו:א.], ז) [צ"מ שס:] (לקמן קבל.).

❧

תורה אור השלם

1. וְיֹאמְרוּ שִׁמְשׁוֹן תְּמוֹת נִפְשִׁי עִם פִּלְשְׁתִּים וְיֵט בְּכֹחַ וּפֶלֶא הַבִּיט עַל הַדְּרָגִים וְעַל כָּל אֵתִי צַעֲלָה אֲשֶׁר בּוּ וַיְהִי דְמֹתִים אֲשֶׁר הָמִית בַּמּוֹתוֹ רַבִּים מֵאֲשֶׁר הָמִית בְּחַיִּי: שופטים טו ז
2. הִכְרַת פְּגִימָהּ עֲנָתָה בָּם וְחֻטְאָתָם בְּסֹדֶם הִדְרִיז לֹא בִּהְיוֹד אֶלֶם לְנַפְשָׁם כִּי נִגְלוּ לָהֶם יַעֲרָה: ישעיהו ז ט

❧

גליון הש"ס

גמ' לא כל האדם ענין זה פסחם מנח ע"כ:

❧

הגהות הב"ח

א) תוס' ד"ה אין מעידין וכו' ג' ימים ותשובת ר"ת כ"ל ומביא דוקא ממוק:

❧

לעני רש"י

ורוא"ה [ויירא"ה]. יבלת.

❧

מוסף רש"י

אין מעידין. על ארס מת להשיא את אשתו אלא אי"כ ראו פלוגין פניו שהוא עם החוטם (ב"ח ב:) דשמא לאו זה הוא (בבורות מ:), הכרת פניהם ענתה בם. דהכרת פלוגין פניהם עדותן. אלאמא פלוגין פנים צעי (שס.) מצאו קשור. שלח המביא גט ואחד הימנו, לאחר זמן מלאו קשור צבים שו או צארנקי כו' (ב"ח ב:) ומכיר את הכיס ואת הארנקי (גיטין ב:), אפילו לזמן מרובה כשר. אש"י דמתן (גיטין כז.) התניא גט ואחד הימנו מלאו לזמן מרובה פסול. הכא כשר (ב"ח ב:), אין מעידין. השומא. המעידין על האשה להשיאה ואמרו סימן היה בו שומא כאשר פלוני. שומא. וירואה בלע"ז (ב"ח ב:).

לאינסובי ללרה צעלמא מקמי דידע. האשה שהלכה למדינת הים עם בעלה ובאה ואמרה מת בעלי והיתה לה כאן לרה אם זו תנשא בעדותה של זו קודם שתנשא היא: **הואיל והוסרה היא.** אלאמא משעת היתר ידיה שרינן ללרטה ואע"ג דעדיין היא לא ניסת: **ליחוש דלמא בגיטא אתאי.** אי טעמא דר"א לאו משום דלרה מעידה לחברתה הוא אלא משום דלא מקלקלא נפשה ניחוש דלמא הא בגיטא אתאי והציצה גיטה ואמרה מת בעלי וכדי שתנשא גם לרטה ואיהי לא מקלקלא דבשלמא צמתני' היכא דנתייצמו ליכא למימר הכי דאי נמי בגיטא אתאי איקלקלא שנשאת לאחי צעלה אצל לשוק ליחוש: **דאינסיב לכהן.** דאי אחי צעלה ומיבעי לה לאחויי גיטא מיפסקלא אכהן ונפקא: **בתנאי' אין מעידים.** על האיש שמת אא"כ ראוהו מת צפרנוף פניו עם חוטמו שיכולין להכירו שזכו אצל לא ראוהו צפרנוף או שניטל חוטמו אין מעידין עליו להשיא את אשתו שמת אין הוא: **ואפי' ראוהו מגוייה.** לשון גודו חילנה (דניאל ד.) מנותח ומלא פלעים וחבורות חרב: **או ללוז.** על הלליצה או חיה דורסתו ואוכלת זו: **אין מעידין.** עד שיראו שתלא נפשו: **ואין מעידים אלא עד ג' ימים.** אם ראוהו צמוך ג' ימים למיתמו מעידין עליו אצל אם לא ראוהו עד לאחר ג' ימים חיישינן שמא נשתנו מראית פניו ואין זה שהם סבורים: **רבי יהודה בן צבא אומר לא כל האדם כו'.** יש לך אדם שממחר להנפח משאר אדם כגון אדם שמן ויש לך מקום שחמה נוגעת בו יותר ואדם מת ממחר להסריח ולהשתנות ויש לך שעה שהעולם חס והמת ממחר להסריח. ובגמ' צעי לחומרא פליג או לקולא פליג: **גמ' פדחם.** מלח: **הכרת פניהם ענתה צם.** העידה צם. אלאמא אין עדות צשאר הגוף אלא צהיכר פנים: **קירא.** שעה: **דבק בנלייתא.** הדביקה צמטט מטולת צלויה: **צלייתא.** צגד צלוי: **צאפוסיה.** צמלחו: **מלאו קשור.** המביא גט לאשה ואחד הימנו: **צין כליו.** צין כלי ציתו ומכיר את הכיס ואת הטבעת שהן שלו כשר ולא חיישינן דלמא האי כיס והאי טבעת דאיניש אחריניה הוה והאי גט אחר הוא. אלאמא סמיכין אסימנא דאית ליה צבים וצארנקי ואפי' למישרי אסור אשת איש דאורייתא אלאמא סימנין דאורייתא: **שומא.** ורוא"ה: **סימנין דאורייתא.** אף השמלה ככלל היתה כו' צפ' ואלו מציאות (צ"מ דף כז.) **צן גילו.** שגולד צפרק אחד וצמול אחד ור"א צן מהצאי סבר אין שומא מליה צצן גילו: **להשפוט.** ממראה: **סימנין דרצנן.** ולא דריש אף השמלה לסמין אלא לחובצין דהתם פלוגתא היא: מוצחק

אינה עשויה להשתנות לאחר מוצחק

האשה בתרא פרק ששה עשר יבמות

אין מעידין אלא על פדצוף פנים כו' ואין מעידין אלא עד ג' ימים. פי' משום דמשם ואילך משתנה כו' ואר"ת דהיינו דוקא כשאין שם אלא הפרצוף אצל כל גופו שלם אפי' אין כאן פדחת וחוטם ניכר הוא היטב ע"י סימני הגוף ועוד דשמא דוקא צסימנין הוא דקאמר הכי אצל ע"י טביעות עין ניכר

היטב ע"י סימני הגוף כיון שיש כל גופו ואפי' לאחר כמה ימים והיכא שאינו נחצל צפנים ודאי נראה דבר פשוט שיוכלו להכירו אפי' אחר כמה ימים כי אינו משתנה כל כך ודבר ידוע הוא שהוא ניכר אפי' אחר כמה ימים אפי' הוא אמת דהיכא שנחצל צפרנוף אין מעידין עליו אלא צמוך ג' ימים כיון שנשאר גופו שלם וגם יכול להיות שהוא צמוך ג' ימים כגון היכא שאין ידוע ממני נהרג אין למלותו אלא צמוך ג' ימים ^(א) דוקא ותשובת ר"ת כמזהב צספר הישר: **הכרת פניהם ענתה בם.** פירוש שצריך פדחת של פניהם להכי מייתי האי קרא דכתיב הכרת פניהם ענתה צם דמשמע שצריך הכרה לצד מן הפנים ועל פי' הקונט' קשיא דצפ' יש צבור (צבורות מו:) וסס) מייתי לה אצרייתא דהכא ולא על המשנה דהתם והכא נמי משמע דאצרייתא לחודה קאי דמייתי עונדא ודצק קירא צאפוסיה היינו על מלחו וצירושלמי דהכא משמע דלחוטס קאי: **מצאו קשור בבים ובארנקי כו'.** ואר"ת מאי קושיא דלמא הכא שאני דמכירו לגט או לכיס צטביעות עין דאפי' עם הארץ אית ליה טביעות עין דלאמר צגט פשוט (צ"צ קסח.) האי לורצא מרצנן דאזיל לקדושי איתתא לידבר עם הארץ צהדיה ויש לו להיות נאמן צמגו שיכול לומר לא איצדתינו מעולם וי"ל כגון דליכא עדים שאיצידו דהשמת ליכא מגו א"נ צמלאו אחר ומחזירו ע"י סימן זה שקשור צבים ולהכי נקט כיס וארנקי: **שנמצא בין כדיו.** ואע"ג דרצים מליים שס ואס נמצא צפרקע היה לחוש ליוסף צן שמעון אחר השמת שנמצאו צין כליו אין לחוש שנמתו אחר שס אלא הוא: **אמר רבא דכולי עלאמא סימנין דרבנן.** ואס תאלמר צרייתא דמצאו קשור צבים כמאן מוקמא וי"ל דמעיקרא ס"ד דאדם אחר מצאו דכפרישית ולכן צעי למיפשט מינה דסימנין דאורייתא אצל השתא סצר דמיירי שמלאו צעצמו ומכיר הכיס צטביעות עין ונאמן צמגו שיכול לומר לא אצדתינו אי נמי שיש עדים שהארנקי וכים וטבעת שלו וידוע שס א"נ דחשיצי כיס וטבעת סימן מוצחק:

כליו

הכא בשומא מצויה בבן גילו ומר סבר אינה מצויה בבן גילו ואיכא דאמרי הכא בשומא העשויה להשתנות לאחר מיתה קמיפלגי מר סבר עשויה להשתנות לאחר מיתה ובר סבר קמיפלגי דמר סבר סימנין דאורייתא לאו דאורייתא ורמיניה ^(א)מצאו קשור בבים ובארנקי ובמבעת או שנמצא בין כליו אפילו לזמן מרובה כשר אמר אבבי לא קשיא הא רבי אליעזר בן מהבאי הא רבנן דתניא ^(א)אין מעידין על השומא ר' אליעזר בן מהבאי אומר מעידין מאי לאו בהא קמיפלגי דמר סבר סימנין דאורייתא ומר סבר סימנין דרבנן אמר רבא דכולי עלמא ^(א)סימנין דאורייתא גילו קמיפלגי מר סבר שומא מצויה בבן גילו ומר סבר אינה מצויה בבן גילו ואיכא דאמרי הכא בשומא העשויה להשתנות לאחר מיתה קמיפלגי מר סבר עשויה להשתנות לאחר מיתה ובר סבר קמיפלגי דמר סבר סימנין דרבנן והכא בשומא סימן

קב.

ח א מיי פי"ג מהל' גירושין הלכה כא סמג עשין נ טו"ש"ע אה"ע סימן ח סעףך כד:
ט ב מיי שס הל' טו טו"ש"ע שס סעףך כט:
י ג מיי שס הלכה יח טו"ש"ע שס סעףך לא:
יא ד מיי שס הל' כא טו"ש"ע שס סעףך כו:
יב ה מיי שס טו"ש"ע שס סעףך כד:

יג ו מיי פי"ג שס הל' ט סמג עשין נ טו"ש"ע שס סי קלב ס"ד:
יד ז מיי שס פי"ג הל' כא סמג שס טו"ש"ע שס סימן ח סעףך כד:
טו ח מיי פי"ג מהל' אבירה הל' ה סמג עשין עד טו"ש"ע ח"מ סימן כט סעףך ד ה:

❧

תוספות ישנים

ואין מעדיין (עד לאחר) [אלא עד] ג' ימים. ודוקא היכא דאינן מכירים אלא ע"י סימנים והוא מלא פאנים ואין לו גופו לפנינו אצל אם הוא שלם או הפדחת והחוטם ואנו מכירים בו על ידי טביעת עין יפה מעדים אפילו לאחר כמה ימים:

❧

תוס' חר מקמאי

הא דתנן אין מעידין אלא על פדצוף פנים עם החוטם אפי' שיש סימנים בגופו ובכליו. דוקא בסימן שאינו מובהק אבל בסימן מובהק מעידים דסימן מובהק בעדים דמי: גרסי' בפ' מי שאחזו אמר רב כהנא אמר רב חרש שיכול לדבר מתוך הכתב כותבין ונותנין גט לאשתו אי"ר וירא אי קשיא לי הא קשיא לי אם לא יגיד פטח לאתם שאינו יכול להגיד ואמאי הרי יכול להגיד מתוך הכתב. אי"ל אבוי עדות קאמרת שאני עדות דרחמנא אמר פהיחם ולא מפי כתבם מיתוכי כשם שבדקין אותו לניטין כך בודקין אותו למשאות ולמתנות ולעדות ולירושות. קתני מיהא עדות. אמר רב ששת [בעדות אשה] דאקילו ביה רבנן. שמעינן מהא דמפי כתבם בעדות אשה כשר. ומיהו לא דמי הא מפי כתבם דגיטין למפי כתבם דירושה שכתב רב אלפס [גרסינן בירושלמין] מצא כתוב בשטר איש פלוני מות איש פלוני נהרג וכו' דבההיא דגיטין מיירי כגון שכתב לפניו בשטר איש פלוני מות ובההיא מכשרי אבל בנמצא כתוב בשטר איש פלוני מות לא אפשר דלא מכשר וה"ר אלפס א) כתב ולא פסק הלכה דבריו מי:

א) צ"ל וה"ר אלפס הביא למחלוקת האמוראים צירושלמי בזה ולא פסק הלכה כדבריו מי.